

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 4ª VARA
FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
- SP

Processo nº 7001233-69.2024.5.03.5129

NUP: 02223.436798/2024-70

NB: 44/448.972.569-3

DER: 22/09/2025

O **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**, autarquia federal já qualificada nos autos do processo em epígrafe, que lhe move **MARCIO PASSOS DE ALBUQUERQUE**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu procurador federal ao final assinado, apresentar

CONTESTAÇÃO

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I - SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de ação em que pleiteia a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria especial após a conversão de tempo especial em comum, alegando exposição a agentes nocivos nos períodos de 09/07/1998 a 26/04/2002 e de 31/01/2001 a 25/03/2008.

II - PRELIMINARES

II.1 - Do Juízo 100% Digital

O INSS concorda com a tramitação do processo na modalidade “Juízo 100% Digital”, conforme estabelecido pela Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020. No entanto, o instituto discorda que suas intimações e citações sejam realizadas por meio de e-mail ou celular (art. 2º, parágrafo único, da Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020). As notificações eletrônicas do INSS devem ser feitas por meio do sistema processual eletrônico (art. 183, §1º, do CPC em conjunto com o art. 5º, da Lei nº 11.419/2006).

II.2 - Da Audiência de Conciliação

Estando adstrito aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, o INSS informa não possuir interesse na realização de audiência de conciliação (art. 334, §4º, II, CPC/2015).

II.3 - Da Renúncia ao Valor Excedente a 60 Salários-Mínimos

Tratando-se de feito que tramita perante o Juizado Especial Federal, é necessário que a parte autora renuncie expressamente ao montante que ultrapasse sessenta salários mínimos (art. 3º, §2º, da Lei nº 10.259/2001), sob pena de extinção do feito sem análise do mérito.

III - DO MÉRITO

Passa-se à análise dos períodos de atividade especial requeridos, conforme tabela abaixo.

III.1 - Período de 09/07/1998 a 26/04/2002 - Agente: Ruído

Período(s):	09/07/1998 a 26/04/2002
Prova apresentada:	PPP de fls. 88 e 89 do PA (data de emissão: 22/09/2025)
Fundamentos da defesa:	Questões Prejudiciais / Vícios Formais do PPP: 1. A parte autora não comprova que o vistor do PPP possua poderes de representação da empresa. Agentes Nocivos: ⇒ Ruído: - Até 02/12/1998 (véspera da vigência da MP 1.729/98): 1. Exposição ao ruído dentro do limite de tolerância: - Se estiver dentro do limite de tolerância você pode apagar as demais teses. • 80 dB(A) até 05/03/97. • 90 dB(A) de 06/03/97 a 18/11/03. - De 03/12/1998 a 18/11/2003: 1. Exposição ao ruído dentro do limite de tolerância - 90 dB(A).

III.2 - Período de 31/01/2001 a 25/03/2008 - Agente: Biológico

Período(s):	31/01/2001 a 25/03/2008
Prova apresentada:	PPP de fls. 96 e 97 do PA (data de emissão: 22/09/2025)
Fundamentos da defesa:	Agentes Nocivos: ⇒ Agentes biológicos: - A partir de 06/03/1997: 1. Da análise da profissiografia e do setor de trabalho da parte autora, constata-se que sua atividade profissional não se amolda àquelas descritas no código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto nº

	2.172/97 ou no código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99, não havendo, portanto, exposição permanente a agentes biológicos. • Trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados; • Trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos; • Trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anatomohistologia; • Trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; • Trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto; • Esvaziamento de biodigestores; • Coleta e industrialização do lixo. 2. Outrossim, não se pode admitir que a simples menção de exposição a agentes biológicos, de forma genérica, possa gerar o enquadramento pretendido, impondo-se que a atividade seja pormenorizada em suas nuances, para que sejam identificadas as peculiaridades que permitam a correlação com as hipóteses de incidência. 3. Não há responsável técnico pelos registros ambientais no período, exigível desde 14/10/1996 (MP nº 1.523/96 e Tema 208/TNU). 4. A partir de 03/12/1998: O PPP informa a utilização de EPI eficaz.
--	---

RUÍDO-TESE GERAL

- O reconhecimento da atividade especial depende da comprovação da exposição habitual e permanente ao agente nocivo.
- A intensidade do ruído deve observar os limites de tolerância vigentes em cada período trabalhado, conforme a legislação aplicável à época.
- A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), por si só, não afasta automaticamente a especialidade da atividade em razão da exposição ao ruído, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
- O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), quando embasado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou outro laudo técnico idôneo, constitui prova apta da exposição ao agente nocivo.

BIOLÓGICO-TESE GERAL

Requer o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas em razão da exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, nos termos da legislação previdenciária aplicável. A

caracterização da atividade especial independe da constatação de contaminação efetiva, bastando a exposição ao risco inerente às funções desempenhadas.

A comprovação da especialidade pode ser realizada por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou outros elementos técnicos idôneos. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), por si só, não descaracteriza a especialidade quando não demonstrada sua efetiva capacidade de neutralizar o risco biológico.

Diante disso, requer seja reconhecido e averbado como especial o período laborado sob exposição a agentes biológicos, com todos os efeitos previdenciários e legais cabíveis.

IV - OUTROS FUNDAMENTOS

Fica vedada a conversão de tempo especial em comum para períodos posteriores a 13/11/2019 (Art. 25, §2º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c Art. 188-P, §5º, do Decreto nº 3.048/99).

V - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o INSS:

AVERBAÇÃO

Requer a averbação do período reconhecido como especial, com a devida conversão (quando cabível), para fins de revisão/concessão do benefício previdenciário, determinando-se ao INSS que proceda às anotações e averbações necessárias em seus registros, para todos os efeitos legais.

- a) o acolhimento das preliminares arguidas;
- b) no mérito, a total improcedência dos pedidos;
- c) subsidiariamente, caso reconhecida alguma especialidade, que seja observada a vedação à conversão após 13/11/2019.

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 17 de março de 2026.

Procurador Federal